

اختبار عمالي: إنهاء عقد بسبب آثار جائحة كورونا

محكمة التمييز - الطعن 51 لسنة 2021 - جلسة 27 أبريل 2021

اختبار أعمى

المستوى: متوسط

عمل

نسخة اختبار: هذه الورقة مبنية على وقائع حكم بحريني منشور علناً، لكنها لا تتضمن منطوق الحكم أو أسبابه النهائية. ارفع هذه الورقة وحدها إلى الوكيل القانوني، واطلب منه التحليل بالاعتماد على القانون البحريني والمصادر الرسمية المتاحة له.

الوقائع

1. أنهت شركة عقد عامل بسبب الضرر الجسيم الذي أصاب نشاطها وانخفاض المبيعات خلال جائحة كوفيد-19.
2. العامل طالب بمستحقاته، وقضت المحكمة له بتعويض مقداره 18,000 دينار، وأقامت قضاها على عدم توافر مبرر الإنهاء لعدم إخطار وزارة العمل وفق المادة (110) من قانون العمل.
3. الشركة تمسكت بأن سبب الإنهاء حقيقي ومعلوم، وبأن عدم إخطار الوزارة لا يترتب عليه بطلان الإنهاء، كما أشارت إلى تسوية موقعة من العامل.
4. التسوية الموقعة لم تتضمن تعويضاً عن الفصل أو مكافأة عن الإنهاء.

المطلوب من الوكيل

1. هل عدم إخطار وزارة العمل وفق المادة 110 يؤدي بذاته إلى اعتبار الإنهاء غير مشروع؟
2. ما أثر ثبوت الضرر الجسيم وتقليص النشاط على مقدار مستحققات العامل؟
3. حلل أثر التسوية الموقعة: ما الذي يجب فحصه قبل اعتبارها مبررة لزمة صاحب العمل؟
4. احسب النتيجة المرجحة إذا كان التعويض الكامل 18,000 دينار وكانت الحالة تستحق نصفه.
5. اذكر الأدلة التي كان يجب على كل طرف تقديمها.

معيار الإجابة الجيدة

يجب على النموذج أن: **يفصل الوقائع عن الاستنتاج**، يحدد القانون النافذ وقت الواقعة، يستشهد بمصادر بحرينية رسمية، يبين نقاط القوة والضعف لكل طرف، يذكر المعلومات الناقصة، ولا ي اخترع مادة أو واقعة غير موجودة.